

1500094-44.2022.8.26.0569
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Daniela Faria Romano
Comarca: Indaiatuba
Foro: Foro de Indaiatuba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 21/11/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Bruno de Oliveira Lo Monaco

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

BRUNO DE OLIVEIRA LO MONACO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 19h20, na rua José Carlos Wolff, 1266, Jardim ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba
Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130
Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303
e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1500094-44.2022.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500094-44.2022.8.26.0569
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Bruno de Oliveira Lo Monaco

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

BRUNO DE OLIVEIRA LO MONACO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 19h20, na rua José Carlos Wolff, 1266, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, 43 (quarenta e três) porções de crack, acondicionadas em invólucros plásticos lacrados, pesando 2,3g (dois gramas e três decigramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Notificado (pág. 122), a Advogada nomeada para patrocinar sua defesa apresentou

reposta à acusação (pág. 129).

Recebida a denúncia (pág. 133/134), o réu foi citado (pág. 169).

Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ).

Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia (pág. 193/197).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos IV, V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito imputado para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou, em caso de condenação, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (pág. 210/214).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 9/10, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 12/14 e pelo laudo toxicológico de pág. 130/132.

A autoria é certa.

Na fase inquisitiva o réu confessou a prática delitiva. Relatou que era usuário de crack e estava realizando o tráfico de droga a fim de saldar uma dívida que havia contraído. Informou, ainda, que alienava cada porção da referida droga pelo valor de R\$ 5,00 (cinco reais) e que a quantia apreendida consigo era proveniente da mercancia ilícita.

Já em juízo o réu mudou a sua versão acerca dos fatos. Contou que recebeu determinado valor proveniente de seu trabalho no final de semana, e o utilizou para adquirir aproximadamente 50 (cinquenta) porções de crack, as quais eram destinadas ao consumo pessoal. Narrou que ao sair do ponto de venda de drogas parou defronte a um galpão abandonado próximo para consumir o entorpecente, certo que logo em seguida Rodrigo, conhecido seu, chegou ao local e passaram consumir a droga em conjunto.

Sob o crivo do contraditório, o guarda civil Marcos Vinícius Ferreira narrou que realizava patrulhamento pelo local do fato quando visualizou dois indivíduos em atitude suspeita, descrevendo que um deles, Rodrigo, entregava algo para o outro, Bruno, ora acusado. Sendo o local conhecido pelo intenso tráfico de drogas que ali ocorre, optou pela abordagem, certo que com Rodrigo nada de ilícito foi localizado, ao passo que apreenderam, no bolso da bermuda de Bruno, a quantia de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) em notas fracionadas, além de 43 (quarenta e três) porções de crack. Mencionou que, indagados informalmente, Rodrigo alegou ser usuário de entorpecentes, e que havia acabado de entregar a quantia de R\$ 5,00 (cinco reais) a Bruno, a fim de adquirir uma porção de crack, e Bruno confessou que realizava o comércio ilícito. Por fim, informou que o réu não aparentava estar sob o efeito de drogas quando de sua abordagem, bem como não ofereceu resistência à prisão.

No mesmo sentido foram as declarações de Sérgio Henrique Garbo Pagni, seu colega de farda.

Rodrigo Gois dos Santos, ouvido apenas na fase policial, afirmou ser usuário de crack e que naquela data rumou ao local dos fatos a fim de adquirir o referido entorpecente. Aduziu que entregou ao réu a quantia de R\$ 5,00 (cinco reais), mas sequer chegou a receber a droga em contrapartida, eis que foram imediatamente abordados pelos guardas civis.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Do relato seguro e coeso dos guardas civis se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, a autoria do delito, restando isolada a versão oferecida em autodefesa.

Observo que depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, mormente quando seguros e harmônicos, gozam de inegável valor probatório. Ademais, os guardas civis ouvidos sequer conheciam o acusado, não tendo motivo algum para falsamente incriminá-lo.

Neste sentido:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no

desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorреitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes." (RT 411/266)

Ademais, as declarações do próprio réu e do usuário na fase extrajudicial se coadunam perfeitamente com o que foi relatado pelas testemunhas em juízo. Assim, não merecendo respaldo as teses defensivas apresentadas, a condenação Bruno pelo delito de tráfico de drogas é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Além da condenação certificada a pág. 68/69, referente aos autos 0004336-58.2018.8.26.0635, que ensejará o reconhecimento da reincidência genérica do acusado, Bruno ostenta outros antecedentes desabonadores em virtude das condenações operadas nos autos 1529912-02.2019.8.26.0228, 1501069-27.2019.8.26.0228, 0003925-32.2006.8.26.0248 e 0006090-13.2010.8.26.0248. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes e, conforme já consignado, há condenação definitiva operada nos autos 0004336-58.2018.8.26.0635, que demonstra a reincidência genérica do acusado. Assim, aumento as penas de 1/6, resultando elas em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há prova da reincidência e dos maus antecedentes do acusado, torno as penas definitivas em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e em 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno BRUNO DE OLIVEIRA LO MONACO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, estes fixados no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em razão da reincidência e dos péssimos antecedentes criminais, determino seja a pena privativa de liberdade inicialmente cumprida em regime fechado.

Estando o sentenciado preso por ocasião desta sentença condenatória e subsistindo motivos que ensejaram a manutenção de sua custódia cautelar, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor da advogada nomeada, intimando-a da expedição.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-e ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 21 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA